คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๕๕๙/๒๕๖๗

นางสาว ร โจทก์

บริษัท พ จำกัด จำเลย

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๖

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๐๔, ๑๘๐

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑, ๕๔ วรรคหนึ่ง

เรื่อง โจทก์ไม่อาจบ่งชี้ได้ว่า จำเลยข่มขู่หรือบีบบังคับให้โจทก์ลาออก เพียงแต่ใช้ถ้อยคำรุนแรง ลายเซ็นของโจทก์ในใบลาออก ที่ไม่เหมือนกันอาจเป็นเพราะระยะเวลาย่อมผิดเพี้ยนเป็นเรื่องปกติ ไม่ใช่เพราะไม่ได้ตั้งใจเซ็น จากการไต่สวนฟังได้ว่า โจทก์ลาออกจากการเป็นลูกจ้างของจำเลย มิใช่จำเลยเลิกจ้างโจทก์ โดยบีบบังคับหรือข่มขู่โจทก์ จำเลยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ส่วนค่าคอมมิสชันที่จำเลยอ้างว่าค้างจ่ายเป็นการกะประมาณที่ขาดหลักฐานยืนยัน จึงน่าเชื่อว่าจำเลยยังไม่ได้จ่ายค่าคอมมิสชัน พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าจ้างและค่าคอมมิสชัน พร้อมดอกเบี้ย

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า จำเลยประกอบกิจการบริการตรวจสอบรับประกัน ซ่อมบำรุงอะไหล่รถยนต์ จำเลยจ้างโจทก์เป็นลูกจ้างตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ ได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๖๓,๐๐๐ บาท และค่านายหน้า (ค่าคอมมิสชัน) ของโครงการที่รับผิดชอบอัตราร้อยละ ๑.๒ ซึ่งจะได้รับหลังจากลูกค้าจ่ายเงินค่าบริการให้จำเลย โดยจำเลยจะจ่ายให้โจทก์ทุกวันที่ ๑๐ ของเดือน วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ กรรมการจำเลยเรียกโจทก์มาพบและกล่าวหาว่าโจทก์ทุจริต พร้อมทั้งข่มขู่ให้โจทก์กลัวและบีบบังคับให้โจทก์ลาออกด้วยความตกใจและความกลัว โจทก์จำต้องลงลายมือชื่อในใบลาออก ถือเป็นการเลิกจ้างโดยโจทก์ไม่ได้กระทำผิด เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม โดยจำเลยยังค้างจ่ายค่าจ้างเดือนสุดท้าย ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด ค่าล่วงเวลาในวันหยุด ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี ทั้งจำเลยยังใส่ความว่าโจทก์ทุจริตและประมาทเลินเล่อทำให้จำเลยเสียหาย อันฝ่าฝืนต่อความจริงให้แพร่หลายไปทั่วบริษัทจำเลยและบริษัทคู่ค้า ทำให้โจทก์ไม่สามารถสมัครงานที่อื่นได้ อันเป็นการทำละเมิดต่อโจทก์ คิดเป็นค่าเสียหาย ๗๕๖,๐๐๐ บาท ขอให้บังคับจำเลยจ่ายค่านายหน้า (ค่าคอมมิสชัน) ๑๒๙,๑๗๖ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี ค่าจ้าง ๖๓,๐๐๐ บาท ค่าล่วงเวลา ๑๐๖,๐๒๖ บาท ค่าทำงานในวันหยุด ๓๑,๔๘๘ บาท ค่าล่วงเวลาในวันหยุด ๒,๔๖๐ บาท ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี ๒๙,๐๗๗ บาท และค่าชดเชย ๓๓๖,๑๗๖ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้อง สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๖๓,๐๐๐ บาท และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ๗๕๖,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้อง ค่าเสียหายจากการทำละเมิด ๗๕๖,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี กับค่าเสียหายอีกเดือนละ ๖๓,๐๐๐ บาท จนกว่าจำเลยจะส่งหนังสือเวียนให้แก่คู่ค้าของจำเลยครบทั้งหมด

จำเลยให้การว่า จำเลยจ้างโจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพในโรงงานของลูกค้าจำเลย ได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้าย เดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท โจทก์มีหน้าที่ให้บริการลูกค้าที่ว่าจ้างจำเลยในแต่ละโรงงาน โดยได้รับค่าตอบแทนพิเศษเป็นค่าคอมมิสชันเมื่องานสำเร็จและลูกค้าชำระค่าจ้างให้จำเลยครบถ้วนในอัตราร้อยละ ๐.๐๑๒ ของค่าจ้างที่จำเลยได้รับจากลูกค้า ต่อมาจำเลยปรับค่าจ้างให้เป็น เดือนละ ๒๓,๐๐๐ บาท ค่าเดินทาง ๕,๐๐๐ บาท และค่าอาหาร ๒,๐๐๐ บาท รวมเป็นเดือนละ ๓๐,๐๐๐ บาท โจทก์มีหน้าที่ประสานงานระหว่างลูกค้ากับจำเลย มีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ไม่ต้องเข้าทำงานในบริษัท สามารถทำงานที่บ้านหรือที่ที่โจทก์สามารถไปพบลูกค้าได้ทันทีที่ลูกค้ามีปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือ จำเลยได้รับแจ้งจากลูกค้าว่าไม่พอใจการทำงานในโครงการที่โจทก์ดูแลและตำหนิมายังจำเลยหลายครั้ง วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำเลยจึงเรียกโจทก์เข้าพบ มีนาง ก กรรมการจำเลยเป็นผู้สอบถามเรื่องที่ลูกค้าร้องเรียน พร้อมตักเตือนและคาดโทษว่าหากมีเหตุการณ์เช่นนี้อีกจะให้โจทก์พิจารณาตัวเอง แต่โจทก์เป็นฝ่ายขอลาออกด้วยตนเอง จำเลยไม่ได้ข่มขู่โจทก์ ในวันดังกล่าวไม่มีการกล่าวหาโจทก์ในเรื่องการทุจริต เนื่องจากจำเลยยังไม่ทราบถึงการทุจริตต่อหน้าที่ของโจทก์ หากแต่มาทราบภายหลังเมื่อโจทก์ลาออกแล้ว จำเลยค้างจ่ายค่าจ้างเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ หลังหักค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๒๗,๙๕๐ บาท เท่านั้น แต่เมื่อจำเลยทราบว่าโจทก์ทุจริตต่อหน้าที่โดยนำพนักงานของจำเลยออกไปใช้งานเพื่อประโยชน์ของตนเอง จำเลยจึงไม่โอนค่าจ้างดังกล่าวให้ เพราะต้องการให้โจทก์ติดต่อกลับมาเพื่อสอบถามความจริง จำเลยไม่เคยค้างจ่ายค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด ค่าล่วงเวลาในวันหยุด ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี โจทก์ไม่มีสิทธิได้รับค่าคอมมิสชันหรือค่านายหน้า เนื่องจากโจทก์ลาออกก่อนผลสำเร็จของงานและลูกค้ายังไม่ได้ชำระเงินค่าว่าจ้างให้จำเลย เมื่อโจทก์สมัครใจลาออก จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าชดเชย จำเลยไม่ได้กระทำการใดที่จะทำให้โจทก์ไม่สามารถสมัครงานที่อื่นได้ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าจ้างและค่าคอมมิ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว วินิจฉัยว่า จำเลยได้รับแจ้งจากลูกค้าหลายบริษัทว่าไม่สามารถติดต่อโจทก์ได้ จำเลยย่อมมีสิทธิเรียกโจทก์มาสอบถามได้ พฤติกรรมของโจทก์เป็นที่น่าสงสัย แต่ทางนำสืบของโจทก์ไม่อาจบ่งชี้ได้ว่า จำเลยข่มขู่หรือบีบบังคับให้โจทก์ลาออก เพียงแต่จำเลยอาจใช้ถ้อยคำรุนแรงไปบ้าง ลายมือเขียนในใบลาออก มีลักษณะเหมือนกับลายเซ็นของโจทก์ ส่วนที่ลายเซ็นไม่เหมือนกันอาจเป็นเพราะระยะเวลาจากวันเกิดเหตุจนถึงวันฟ้องเป็นเวลานาน ลายเซ็นย่อมมีความผิดเพี้ยนไปเป็นเรื่องปกติ ไม่ใช่เพราะไม่ได้ตั้งใจเซ็นพยานหลักฐานที่ได้จากการไต่สวนฟังได้ว่าโจทก์ลาออกจากการเป็นลูกจ้างจำเลย มิใช่จำเลยเลิกจ้างโจทก์ โดยบีบบังคับหรือข่มขู่โจทก์ จำเลยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมตามบทสนทนา

ระหว่างโจทก์กับเพื่อนร่วมงาน ไม่มีข้อความใดที่ระบุว่าจำเลยกล่าวหาว่าโจทก์ทุจริต ทั้งโจทก์ก็ไม่มีพยานหลักฐานมายืนยันให้เชื่อได้ว่าจำเลยกล่าวหาว่าโจทก์ทุจริตโดยความจริง การพยายามสืบหาข้อมูลว่าโจทก์ทุจริตหรือไม่เป็นเรื่องปกติโดยทั่วไปที่จำเลยสามารถทำได้เมื่อมีเหตุอันควรสงสัย บริษัทที่โจทก์ไปสมัครงานไม่ได้ยืนยันว่าจำเลยกล่าวหาว่าโจทก์ทุจริต ที่นาย ค พนักงานของบริษัท ท จำกัด เบิกความตามบันทึกถ้อยคำแทนการซักถามพยานว่าพยานทราบถึงข่าวลือที่แพร่ไปในหมู่พนักงานของบริษัทว่าโจทก์ทุจริตจนถูกไล่ออกเป็นเหตุให้โจทก์ไม่ได้รับเลือกเข้าทำงาน แต่ไม่ปรากฏว่าผู้ใดเป็นผู้แพร่ข่าว หรือจำเลยมีส่วนร่วมด้วย พยานหลักฐานที่ได้จากการไต่สวนยังไม่พอฟังว่า จำเลยกระทำละเมิดต่อโจทก์ลักษณะการทำงานของโจทก์ที่มีอิสระในการทำงาน ไม่มีการสแกนลายนิ้วมือเข้าและออกจากการทำงาน จึงเป็นเรื่องที่โจทก์บริหารจัดการเวลาทำงานเอง จำเลยไม่อาจทราบได้ว่าในแต่ละวันโจทก์ทำงานไปกี่ชั่วโมง เกินกว่า ๘ ชั่วโมงหรือไม่ ไม่ทราบว่าโจทก์หยุดพักผ่อนประจำปีวันใด ทำงานในวันหยุด ทำงานล่วงเวลาในวันทำงานปกติหรือทำงานล่วงเวลาในวันหยุด หรือใช้วันหยุดพักผ่อนประจำปีไปแล้วหรือไม่ ทั้งสิทธิในการได้รับค่าตอบแทนดังกล่าวควรเป็นไปตามขั้นตอนของจำเลย ซึ่งไม่ปรากฏหลักฐานว่าโจทก์ได้ปฏิบัติไปตามขั้นตอนดังกล่าวหรือไม่ หากโจทก์ปฏิบัติไปตามขั้นตอนจริงและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน โจทก์ควรโต้แย้งเรียกร้องเสียตั้งแต่แรก การปล่อยเวลาให้ล่วงเลยถึง ๑ ปี จึงมาเรียกร้องเป็นการกระทำที่ผิดปกติ ไม่น่าเชื่อว่าเป็นความจริง พยานหลักฐานที่ได้จากการไต่สวนยังไม่พอฟังว่า โจทก์ทำงานล่วงเวลา ทำงานในวันหยุด ทำงานล่วงเวลาในวันหยุด หรือไม่ได้ใช้วันหยุดพักผ่อนประจำปี จำเลยจึงไม่ต้องจ่ายค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด ค่าล่วงเวลาในวันหยุด และค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีแก่โจทก์ แม้จำเลยมีสลิปเงินเดือน มายืนยันว่าจ่ายเงินเดือน เดือนสุดท้ายแก่โจทก์แล้ว แต่โจทก์ไม่ได้ยอมรับ และโต้แย้งว่าจำเลยไม่ส่งสำเนาให้โจทก์เพื่อให้มีโอกาสได้ตรวจสอบก่อน จึงรับฟังเป็นพยานหลักฐานไม่ได้ เชื่อว่า โจทก์ยังไม่ได้รับค่าจ้างในเดือนสุดท้าย ๖๓,๐๐๐ บาท โจทก์อ้างว่า มีสิทธิได้รับเงินค่านายหน้า (ค่าคอมมิสชัน) ๑๒๙,๑๗๖ บาท ส่วนจำเลยให้การว่าโจทก์ยังไม่มีสิทธิได้รับเนื่องจากโจทก์ลาออกก่อนถึงผลสำเร็จของงาน และลูกค้าของจำเลยยังไม่ได้ชำระเงินค่าว่าจ้างให้แก่จำเลย ณ วันที่โจทก์ลาออกจากการเป็นลูกจ้าง แต่จำเลยพิสูจน์ไม่ได้ว่ามีเงื่อนไขการจ่ายค่าคอมมิสชันดังอ้าง ทั้งเมื่อนับระยะเวลานับแต่วันที่โจทก์ลาออกจนถึงวันฟ้องเป็นระยะนานถึง ๑ ปี ไม่น่าเชื่อจะมีลูกค้าของจำเลยยังไม่ได้ชำระเงินค่าว่าจ้างให้แก่จำเลย และไม่มีการทำสัญญาการจ่ายค่าคอมมิสชันเป็นลายลักษณ์อักษร การโอนเงินค่าตอบแทนให้แก่โจทก์ใช้วิธีการโอนเงินเข้าบัญชีโจทก์ และทำสลิปเงินเดือนทุกเดือน แต่จำเลยไม่ได้อ้างสลิปเงินเดือนเป็นพยาน เมื่อจำเลยไม่ได้ปฏิเสธว่า ค่าคอมมิสชัน ๑๒๙,๑๗๖ บาท โจทก์คำนวณมาไม่ถูกต้องอย่างไร ส่วนค่าคอมมิสชันที่จำเลยอ้างว่ายังค้างจ่ายแก่โจทก์เพียง ๑๒,๐๐๐ บาท ก็เป็นการกะประมาณที่ขาดหลักฐานยืนยัน จึงน่าเชื่อว่า จำเลยยังไม่ได้จ่ายค่าคอมมิสชัน ๑๒๙,๑๗๖ บาท แก่โจทก์

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่า ศาลแรงงานภาค ๒ อนุญาตให้โจทก์แก้ไขคำฟ้องเรื่องค่าคอมมิสชันตามคำร้องฉบับลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ แล้วหรือไม่ เห็นว่า เมื่อโจทก์ยื่นคำร้องขอแก้ไขคำฟ้องเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ ศาลแรงงานภาค ๒ มีคำสั่งว่า “สำเนาให้จำเลย รอสั่งต่อในวันนัด” แต่เมื่อถึงวันนัดไต่สวนพยานจำเลยและพยานโจทก์วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ศาลแรงงานภาค ๒ ไต่สวนพยานคู่ความ

เสร็จแล้วนัดฟังคำพิพากษาในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ โดยมิได้มีคำสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้โจทก์แก้ไขคำฟ้อง ทั้งคู่ความก็มิได้แถลงเกี่ยวกับคำร้องขอแก้ไขคำฟ้องต่อศาล ดังนี้ จึงมีผลเท่ากับศาลแรงงานภาค ๒ ยังมิได้อนุญาตให้โจทก์แก้ไขคำฟ้อง อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยกองนิติการ
กลุ่มงานที่ปรึกษากฎหมาย นิติกรรมและสัญญา